

摘要：

马斯克不仅享有绝对董事会控制权，还设有“未经同意不可罢免CEO”的条款。公司将股东衍生诉讼门槛升至525亿美元，并试图通过私人仲裁规避集体诉讼。机构警告，这些封堵问责的条款将使被动指数基金投资者面临严重的治理风险，且几乎无法通过正常法律渠道维权。

SpaceX即将上市，但其招股说明书中所披露的公司治理条款，正在华尔街和机构投资者圈引发强烈警惕。这家估值预计达1.75万亿美元的航天巨头，为马斯克设计了一套极端管理层友好的控制架构，令其几乎无法被问责。

招股书显示，**SpaceX采用双重股权结构，马斯克有权任命董事会多数席位，且未经其本人同意不得被罢免首席执行官职务**。更引人关注的是，该公司将股东提起衍生诉讼的持股门槛设定为3%——以1.75万亿美元的预期估值计算，维权股东需持有至少525亿美元的仓位，方可就董事会或高管的行为提起诉讼。

就在招股书公开发布前夕，代表纽约市、纽约州和加利福尼亚州的三大美国公共养老基金联合发函，将SpaceX的治理架构定性为“迄今在美国公开市场上以如此体量推出的、最倾向管理层的治理结构”。这三大机构还警告称，SpaceX上市后将在公开市场中占据“系统性重要地位”，并要求公司回归传统的“一股一票”原则。

由于SpaceX可能迅速跻身纳斯达克100指数和标普500指数，那些持有主流被动指数基金的投资者将无法规避对这家公司及其治理风险的敞口，这令上述治理条款的潜在影响范围远超主动投资群体。

双重股权结构：超越硅谷惯例的控制权设计

SpaceX的招股书揭示了一套即便以硅谷标准衡量也属罕见的权力安排。公司采用双重股权结构，赋予马斯克对董事会构成的主导权——他可以任命多数董事席位，从而对公司重大决策拥有近乎绝对的否决能力。

更关键的是，马斯克作为首席执行官的地位受到明确的制度性保护：未经其本人同意，董事会无权将其罢免。这一条款意味着，即便在极端情况下，外部股东几乎不存在通过正式渠道更换管理层的可能。

此外，根据招股书，**如果SpaceX市值达到7.5万亿美元、且有100万人在火星殖民地定居，马斯克将额外获授10亿股公司股份**。这一激励条款的设计本身，也折射出其治理框架对创始人意志的全面倾斜。

525亿美元的维权高墙：诉讼路径被系统性封堵

在股东诉讼层面，SpaceX设置了多重障碍，形成一道几乎无法逾越的法律防线。

首先是衍生诉讼的持股门槛。SpaceX规定，只有持股比例达到3%或以上的股东，才有资格以公司名义对董事会或首席执行官提起衍生诉讼。这与特拉华州——传统上更倾向保护股东权益的注册地——的做法形成鲜明对比。在特拉华州，特斯拉的薪酬争议案件正是由一名持股极少的小股东提起。以SpaceX预期1.75万亿美元的估值计算，满足该门槛所需的股份价值至少为525亿美元。

其次，SpaceX在其组织文件中主张可以禁止集体诉讼，并将涉及联邦证券法违规的法律索赔导入德克萨斯州法院系统或私人仲裁程序。仲裁程序不对公众开放，且每次只允许单一原告参与，这大幅削弱了股东集体维权的可能性。

值得注意的是，允许将联邦证券法索赔强制引入仲裁，与美国证券交易委员会（SEC）数十年来对上市公司的监管立场相悖。据英国《金融时报》报道，该立场在特朗普政府上台后已发生转变，为SpaceX的这一条款留下了政策空间。

德克萨斯注册地与"法律论坛选择"条款

SpaceX的治理安排还借助注册地的选择获得了额外的法律屏障。公司注册于德克萨斯州，受益于当地新近出台的对公司管理层更为友好的法律——这些法律大幅提高了推翻董事会决定的难度。

与此同时，SpaceX在公司文件中设置了独特的"法律论坛选择"条款，将公司可能面临的争议导入特定的、对公司相对有利的司法管辖地。英国《金融时报》报道指出，这一条款极具创新性，且操作复杂，预计将面临法律挑战。

马斯克本人并非没有诉讼先例。他已在涉及收购Twitter的联邦集体诉讼中败诉一次。不过，分析人士普遍认为，无论是州层面还是联邦层面的股东诉讼，胜诉对原告而言本就困难重重。

指数纳入与被动投资者的两难

部分专家认为，不认可某一公司治理模式的投资者，完全可以"用脚投票"——拒绝投资，或在预期回报足以覆盖风险时再作决策。事实上，马斯克旗下各实体市值合计已达数万亿美元，众多散户和机构投资者在其名下公司中均已获得丰厚财务回报，这在客观上削弱了治理改革的诉求动力。

然而，SpaceX可能快速进入纳斯达克100指数和标普500指数，使这一逻辑出现重大漏洞。一旦纳入主流被动指数，数以亿计通过指数基金间接持股的普通投资者，将被动承受SpaceX的治理风险，而无从选择回避。

代表三大养老基金的机构在致马斯克的信函中明确指出，SpaceX上市后将在公开市场中占据"系统性重要地位"，并呼吁公司重新考量上述治理安排。目前尚无迹象显示马斯克或SpaceX有意回应这一诉求。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

78 收藏

分享到:

写评论



请发表您的评论



表情



图片

发布评论

